الجزاء عندنا (واليربوع) بفتح اوله دابة معروفة وحلمها منن اوهو بالضم (والسمور) فى القاموس السمور كتنور دابة يتخذ من جلدها فراء مثمنة والسمر مرة الغول (والدلق) بفتح الدال المهملة واللام دويبة كالسمور معربة دله (و السنجاب) بكسر السين دابة يستعمل من جلدها فراء مثمنة أيضا ولم يذكره فى القاموس (والثعلب) بالفتح معروف وهى الانثى والذكر بالضم (والخنزير والقرد والصمر والبازى والبوم) بالضم طائر (والعقاب) بالضم (وعراب الزرع) اى الذى يأكله (والنسر) طائر (وفى ابن عرس) بكسر العين دويبة جمعه بنات عرس (والسنور) بكسر السين وتشديد النون المفتوحة أى الهر (الوحشى روايتان) اى عن ابى حنيفة ففى العتابى لاشئ عليه فى ابن عرس خلافا لهما قال ابن الهمام واطلق غيره لزوم الجزاء من غير ذكر خلاف و ذكره فى البدائع فيما يحل قتله ثم قال قال ابو يوسف ابن عرس من سباع الهوام والهوام ليس بصيد وفى الطرابلسى روى الحسن عن ابى حنيفة السنور الاهلى والوحشى ليس بصيد وروى هشام عن محمد ان السنور يجب الجزاء بقتله قال ابن الهمام وفى رواية هشام عن محمد ما كان منه بريا فهو متوحش كالصيود يجب بقتله الجزاء وفى البحر الزاخر فى السنور الوحشى روايتان وأما الاهلى فليس بصيد ثم اعلم ان فى الفيل والقرد والخنزير خلافا ايضا فى المحيط ان قتل خنزيرا او قردا يجب القيمة خلافا لهما

﴿ فصل اذا قتل المحرم صيدا فعليه الجزاء ولو ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا ثم ماتت ﴾ أى الظبية (فعليه قيمتها جميعا وان عاشت الام ففيها) أى فيلزمه فى حق الام (ما نقص) أى من قيمتها قبل القائها (وفى الجنين الميت قيمته حيا) أى مفروضا (ولو قتل ظبية حاملا فعليه قيمتها حاملا)

﴿ فصل فى الجرح ولو جرح صيدا ﴾ أى ولم يمت (فعليه ما نقص من قيمته) أى قبل الجرح (ولو مات منه) ولو بعد ذلك (فعليه قيمته) أى كاملة (ولو جرحه فغاب عنه) اى فغاب الصيد عنه او هو عن الصيد (ثم وجده ميتا) أى ينظر فيه (ان مات بسببه) أى بواسطة جرحه (وجب الضمان) أى ضمان جميع قيمته (وان مات بسبب آخر فعليه ضمان الجرح) وهو مقدار ما نقص من قيمته (وان لم يعلم شيأ وجب الضمان) اى احتياطا (ولو لم يمت فان برأ) بفتح الراء وبكسرها اى صح وتعافى (ولم يبق له) اى لجرحه (أثر) اى علامة تعيب به (لم يضمن شيأ وان بقى) اى أثره (ضمن النقصان وان لم يعلم انه مات او برأ اولا) اى اولم يعلم انه مات او برأ والحاصل انه لم يعلم وجود موته او برئه ولا عدمهما (فعليه القيمة) أى فى الاستحسان لكن فى القياس يضمن النقصان (ولو جرحه مستهلكا) بكسر اللام او فتحه حال من الفاعل أو المفعول (بأن قطع قوائمه) اى قوائم الصيد من البهائم (او نتف ريش طائر او كسر جناحه فخرج) اى الصيد بسبب مذكر (عن حيز الامتناع) اى جهته وقدره وامكانه (فعليه قيمته كاملة فان جرحه فأدى الجزاء) اى جزاء جرحه (ثم قتله لزمه جزاء آخر وان لم يؤد) اى جزاء الجرح (حتى قتله فجزاء واحد) أو لو جرح صيدا فكفر عنه قبل ان يموت ثم مات فأجزأته الكفارة التى اداها على ما فى البدائع وغيره فى المبسوط رمى المحرم صيدا فجرحه ثم كفر ثم رآه بعد ذلك فقتله فعليه كفارة اخرى وان لم يكفر عنه فى الاولى يصيره ولم يكن عليه فيها شئ اذا كفر عنه فى هذه الاخيرة الا ما نقصه الجرح الاول قال شمس الائمة يريد به اذا كفر بقيمة صيد مجروح فأما اذا كفر بقيمة صيد صحيح فليس عليه شئ

وآلائك وأن تجعل لنا نورا فى حياتنا ونورا فى مماتنا ونورا فى قبرنا ونورا فى حشرنا ونورا نتوسل به اليك ونورا نفوز به لديك فانا بيبك سائلون وبنوالك معترفون ولقائك راجون (اللهم) اهدنا الى الحق واجعلنا من أهله وانصرنا به (اللهم) اجعل شغل قلوبنا بذكر عظمتك وفراغ أبداننا فى شكر نعمتك وأنطق ألسنتنا بوصف سننك وقنا نوائب الزمان وصولة السلطان ووساوس الشيطان فاكفنا مؤنة الاكتساب وارزقنا بغير حساب (اللهم) اختم باخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل